



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/907/2026, de 2 de septiembre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, para reclasificación de parte de una parcela, de suelo rústico a suelo urbano consolidado, en el término municipal de Saldaña (Palencia). Expte.: EAES/2026/059.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Saldaña, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual de sus Normas Urbanísticas Municipales, para ampliación de suelo urbano mediante la reclasificación de la parte de una parcela actualmente clasificada como suelo rústico, y pasarla a suelo urbano consolidado como el resto de la parcela.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, como órgano ambiental, la competencia para dictar esta orden.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

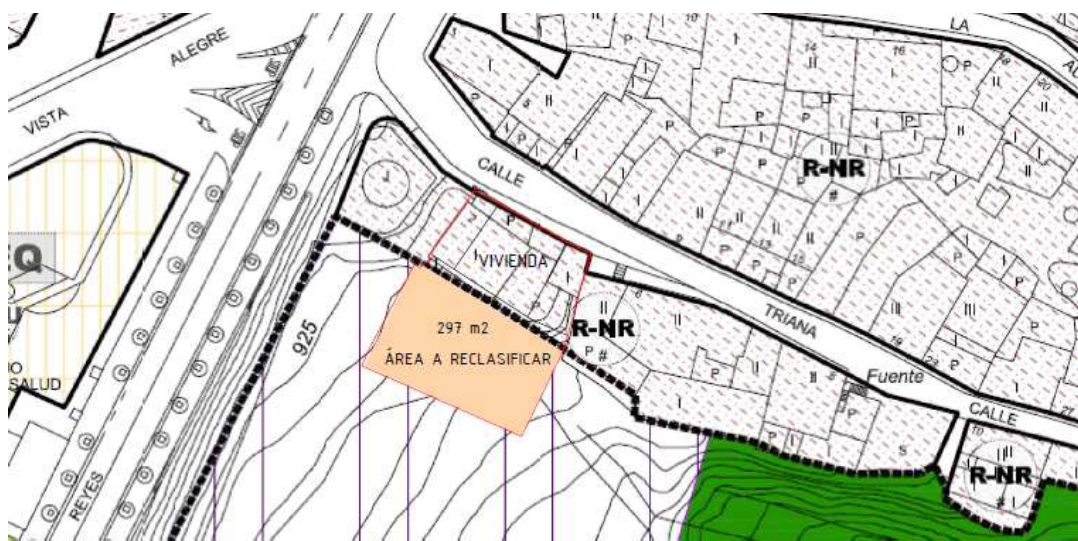
La ordenación urbanística en el municipio de Saldaña se encuentra establecida por unas Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por acuerdo de 4 de octubre de 2016, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia, y publicadas en el B.O.C. y L. el 18 de octubre de 2016.

El objeto de la modificación es el siguiente:

Se proyecta la Reclasificación, de Suelo Rústico (SR-PC) a Suelo Urbano Consolidado (R-NR), de parte de la Parcela 5045 del polígono 8 de Saldaña, situada al sureste del núcleo urbano de Saldaña, con acceso desde la Calle Triana n.º 2, para dar traslado de la realidad física, del conjunto residencial existente, al plano normativo.

La superficie para reclasificar es de 297 m². Correspondiendo toda ella a una única parcela propiedad del promotor. Actualmente la finca cuenta, al norte, con una superficie de 65 m² dentro de suelo urbano, lindando ésta con una vivienda unifamiliar, a través de la cual tiene acceso, formando todo ello un único conjunto funcional.

La modificación supondrá un incremento aproximado de un 0,002 % de la superficie total de suelo urbano consolidado de la localidad de Saldaña, estimada según las Normas Urbanísticas vigentes.



El resultado de la actuación dará lugar a una parcela urbana, en toda su superficie, dando reflejo de la realidad existente, ya que el terreno conforma un conjunto residencial único con la parcela colindante, situada en el n.º 2 de la calle Triana, en la cual se emplaza la vivienda familiar.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Diputación Provincial de Palencia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Palencia, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Palencia.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, se ha podido comprobar que las instalaciones se encuentran a unos 300 m al este del río Carrión. En consecuencia, el ámbito de planeamiento se encuentra fuera de la zona de afección al dominio público hidráulico y de sus franjas de protección (servidumbre y policía).

Según se puede comprobar en los estudios oficiales existentes en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), la parcela se encuentra alejada de todas las líneas de inundación.

Respecto a la calidad de las aguas, este Organismo de cuenca informa que la parcela ya está conectada con la red municipal de saneamiento y abastecimiento de la localidad de Saldaña. Este Organismo de cuenca entiende que el presente planeamiento no implica un aumento en el volumen de vertido de la localidad, así como tampoco supondrá un incremento en el consumo de agua.

Respecto a la calidad de las aguas, indica que localidad de Saldaña, con una población de 7.000 habitantes equivalentes, vierte sus aguas residuales al río Carrión previo tratamiento en una depuradora con proceso biológico, cuyo diseño y dimensionamiento se considera adecuado para la población a la que presta servicio.

Respecto al abastecimiento, se ha podido comprobar que la localidad de Saldaña se abastece de la Mancomunidad de Aguas del Río Carrión, la cual lleva suministrando caudal -desde hace más de 30 años- de una captación de aguas superficiales del río Carrión en el embalse de Compuerto, por la que se abona el Canon de Regulación correspondiente, además de contar con un sondeo y una toma de emergencia o de reserva en el río Carrión.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

Por consiguiente, informa favorablemente la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Saldaña (Palencia). Reclassificación parcial de la parcela 5045 del polígono 8, siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que no consta en su base de datos la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural del citado municipio en la parcela objeto de actuación, razón por la que no se aprecia afección al Patrimonio Cultural.

Debido a que la propuesta incluye la reclasificación de parcelas de Suelo de Rústico a Suelo Urbano, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 92.2.3. del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 37/2007, de 19 de abril. A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados como suelo rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, y se indica que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es media. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal alto.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, no ha sido delimitado en ambos casos.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

La Diputación Provincial de Palencia, informa que la modificación no afecta a competencias ni bienes de la Diputación Provincial de Palencia y también se considera que la aprobación de modificación no afecta a la calidad y homogeneidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico de la provincia de Palencia.

Igualmente indica que no se prevé ningún efecto ambiental diferente al previsto en el planeamiento existente, al no variar el recinto exterior de la manzana afectada, ni alterarse la calificación del suelo, ni su relación con el entorno. Y señala que en la parcela no existen masas arbóreas. Por todo ello, informa favorablemente la reclasificación de la parcela afectada en el municipio de Saldaña.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León y otras figuras de protección.

Indica que la parcela 5045 del polígono 8 presenta coincidencia cartográfica con terrenos forestales según el Mapa Forestal de España y, de acuerdo con la información disponible, se corresponde con una formación de *Pinus sylvestris* mezclada con otras especies. No obstante, el análisis de la ortofotografía actual pone de manifiesto que se trata de una parcela fuertemente transformada y prácticamente carente de arbolado, circunstancia que evidencia una alteración significativa de su estado natural. En consecuencia, la modificación puntual propuesta no se considera susceptible de generar una afección ambiental relevante adicional sobre los valores forestales existentes. No obstante, indica que cualquier actuación urbanística, edificatoria o material que implique la pérdida de dicha condición forestal deberá contar, con carácter previo a su ejecución, con la correspondiente autorización de cambio de uso forestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Palencia, informa que la modificación propuesta tiene una afección agraria mínima o inexistente, que no compromete la actividad agrícola ni ganadera y que resulta coherente con el modelo territorial al desarrollarse en borde de núcleo urbano

Si bien no se aprecian afecciones significativas, recomienda:

1. Evitar en futuras actuaciones la ocupación innecesaria de suelo rústico, priorizando el desarrollo urbano sobre suelo ya transformado.
2. Garantizar que posibles cerramientos o actuaciones posteriores no interfieran con eventuales servidumbres de paso o accesos colindantes.

Y, por lo tanto, informa favorablemente la modificación, condicionada a la incorporación de las observaciones y prescripciones indicadas, sin perjuicio de los restantes informes sectoriales preceptivos y de la resolución que adopte el órgano ambiental.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, para reclasificación de parte de una parcela, de suelo rústico a suelo urbano consolidado, en el municipio de Saldaña (Palencia)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, para reclasificación de parte de una parcela, de suelo rústico a suelo urbano consolidado, en el municipio de Saldaña (Palencia)», determinando que no es probable

que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 2 de septiembre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO